

0009352-02.2017.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 331/2017 - 2º Distrito Policial de Limeira, 1290/2017 - 2º Distrito Policial de Limeira, 0233/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Gimenes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira Foro de Limeira 1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009352-02.2017.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009352-02.2017.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 331/2017 - 2º Distrito Policial de Limeira, 1290/2017 - 2º Distrito Policial de Limeira, 0233/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Gimenes Fatoreto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

O sentenciado MICHEL GIMENES FATORETO, foi condenado à prestar serviços a comunidade pelo período de cinco meses, dando-o como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 23 de abril de 2018 considerando que houve trânsito em julgado para ambas as partes, cuida-se de análise da ocorrência de prescrição da pretensão executória.

Conforme o artigo 112, inciso I, do Código Penal, a referida modalidade de prescrição começa a correr no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Ou seja, no caso, em 23 de abril de 2018.

Ainda, nos termos do artigo 110, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, com observância dos prazos fixados no artigo 109 do mesmo diploma legal.

O réu foi condenado à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses; e, na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade (artigo 115, do Código Penal).

Assim, sendo certo que entre o trânsito em julgado para acusação (23 de abril de 2018) e a presente data transcorreu mais de 2 (dois) anos, forçoso reconhecer que está prescrita a pretensão executória.

ISTO POSTO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MICHEL GIMENES FATORETO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 106, inciso VI e 112, inciso I, todos do Código Penal.

Autorizo a incineração das amostras de substâncias entorpecentes guardadas para contraprova, nos termos do Art. 72 da Lei 11.343/2006, mediante a presença de Oficial de Justiça deste Juízo, devendo a digna Autoridade Policial lavrar Auto Circunstanciado, aguardando-se em arquivo a vinda do Auto de Incineração. Comunique-se.

Defiro a liberação dos objetos apreendidos nos autos, intimando-se o interessado para comparecer junto ao DP de origem, no prazo de 20 (vinte) dias, para sua retirada, sob pena de perdimento. Comunique-se.

Autorizo a restituição dos valores apreendidos nos autos, intimando-se o sentenciado para que informe, no prazo de 20 (vinte) dias, seus dados pessoais (nome completo e CPF) e seus dados bancários (Banco, código [número do banco com 03 dígitos], agência, conta e tipo de conta), visando a expedição do competente Mandado de Levantamento Eletrônico, através da modalidade crédito em conta, nos termos do item 3-b do Comunicado CG nº 257/2020 que poderá ser via peticionamento eletrônico, através de advogado ou defensor público, ou via e-mail, enviando uma mensagem ao seguinte endereço eletrônico: limeira1cr@tjsp.jus.Br.

P.I.C.

Limeira, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA